广西途辉建筑工程有限公司“6.23”1人高处坠落死亡事故调查报告（定稿）

2021-07-09 09:05　来源：陆川县应急管理局

我要收藏 公共资源调[illegible]
【字体：大

2021年6月23日上午8时50分许，广西途辉建筑工程有限公司在陆川县贵源城二期地下室项目施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，陆川县人民政府批准成立广西途[illegible]限公司“6·23”1人高处坠落死亡事故调查组，事故调查组由县纪委监委，温泉镇人民政府，县应急管理局、公安局、人社局、总工会等部门人员组成[illegible]建筑施工行业专家参与事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查[illegible]析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并[illegible]暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故涉及单位有关情况

（一）相关单位基本情况

1、建设单位：

单位名称：陆川贵源置业投资有限公司（以下简称贵源公司）；统一社会信用代码：91450922****KT7MXE；注册资本：3000万元(人民币)；类型[illegible]公司；成立日期：2019年01月10日；法定代表人：饶小东；营业期限：长期；经营范围：对房地产业、酒店业的投资，房地产开发经营、物业管理。（依[illegible]项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；住所：陆川县温泉镇东环路西侧（贵源城营销中心二楼）；登记机关：陆川县市场监督管理局；登记日[illegible]月29日。

持证情况：

①**建设用地规划许可证**：编号：建字第4509222020000070号；发证机关：陆川县住房和城乡建设局；日期：2020年4月20日；建设单位：陆川县贵[illegible]限公司；建设项目名称：陆川县贵源城（二期）；建设位置：陆川县温泉镇东环路西侧，九龙路南侧；建设规模：负叁至负壹建筑面积49290.31平方米。

②**建设工程施工许可证：**编号：建字第450922202004290101号；发证机关：陆川县住房和城乡建设局；日期：2020年4月29日；建设单位：陆川县[illegible]有限公司；建设项目名称：陆川县贵源城（二期）地下室；建设位置：陆川县温泉镇东环路西侧，九龙路南侧；建设规模：49290.31平方米　合同价格[illegible]万元；勘察单位：广西华南岩土工程有限公司；设计单位：航天建筑设计研究院有限公司；施工单位：广西途辉建筑工程有限公司；监理单位：广西桂[illegible]责任公司；勘察单位项目负责人：李勇成　设计单位项目负责人：余勇；施工单位项目负责人：劳宙平；总监理工程师：唐荣春；合同制工人期：1156天

2、施工单位：

单位名称：广西途辉建筑工程有限公司以下简称途辉公司法定代表人：彭国卫；统一社会信用代码：91450100****DTG4F；注册资本：4000万元（[illegible]性质：有限责任公司（自然人股资或控股登记号：450100000295074；经营期限：2015-10-12 到长期；注册地址：横县横州镇茉莉花大道贵源城市新[illegible]铺；经营范围：起重设备安装工程专业承包，模板脚手架工程设计、安装及施工，建筑施工劳务（以上项目凭资质经营加工、生产、销售及租赁脚手架、[illegible]销售及租赁建筑材料（除危险化学品）、机械设备、机电设备、消防器材（除国家强制性认证的器材外房屋建筑工程、公路工程、路基及路面工程施工[illegible]与维护；市政工程、桥梁工程、水利水电工程、园林绿化工程、建筑装饰工程、钢结构工程、电力工程、地基工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、

照明工程、防洪设施工程施工；交通设施安装；环境污染治理；土地整理；苗木种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
关：横县市场监督管理局；发证日期：2019年10月23日。

持证情况：

□**建筑业企业资质证书：**企业名称：广西途辉建筑工程有限公司；详细地址：横县横州镇茉莉花大道贵源城市新都A2号楼13号商铺；有效期：至
日；证书编号：D245047475；资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工
级、建筑装修装饰工程专业承包贰级；发证机关：广西住房和城乡建设厅；发证日期：2019年11月04日；

②**安全生产许可证：**编号:(桂）JZ安许证字〔2018〕000682；单位名称：广西途辉建筑工程有限公司；主要负责人：邓国栋；单位地址：横县横州
贵源城市新都A2号楼13号商铺；经济性质：有限责任公司（自然人股资或控股);许可范围：建筑施工；有效期：2018年08月24日至2021年08月24日；发证
房和城乡建设厅；发证日期：2018年08月24日。

③**劳务派遣经营许可证：**单位名称：广西途辉建筑工程有限公司；编号：4501272018002；住所：横县横州镇茉莉花大道贵源城市新都A2号楼13号
表人：邓国栋；注册代表人：500万元；许可经营事项：经营劳务派遣业务；有效期限：2018年11月9日至2021年11月8日；发证机关：横县人力资源和社
证日期：2018年11月9日。

3、监理单位：

单位名称：广西桂新监理咨询有限责任公司（以下简称桂新公司）；统一社会信用代码：914506******263888；名称：广西桂新监理咨询有限公司
责任公司（自然人独资）；住所：防城港市港口区行政中心区西湾大道99号欧景蓝湾3号楼23-01号房；法定代表人：彭胜；注册资本：叁仟万圆整；成立
01月10日；营业期限：2003年01月10日至2023年01月09日；经营范围：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程甲级监理，人民防空工程监理丙级，工程
（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；发证日期：2018年12月06日。

持证情况：

工程监理资质证书：企业名称：广西桂新监理咨询有限责任公司；详细地址：防城港市港口区行政中心区西湾大道99号欧景蓝湾3号楼23-01号房
2003年01月10日；注册资本：3000万元人民币；统一社会信用代码：91450600****63888；经济性质：有限责任公司（自然人独资或控股）；证书编号
4/1；有效期：至2024年06月03日；法定代表人：彭胜，职务：董事长；单位负责人：彭胜，职务：总经理；技术负责人：郑克善，职称或执业资格：高
务范围：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。（备注：原企业名称：广西都桂建
司；原发证日期：2005年11月21日）发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部；发证日期：2019年06月03日。

（二）项目概况

1、陆川县贵源城（二期）地下室项目工程位于陆川县温泉镇东环路西侧、九龙路南侧，建筑面积49290.31平方米，工程类型为商住，结构类型为
数为地下3层，工程造价70490369.47元，计划开工日期为2020年4月23日，计划竣工日期为2023年6月22日，建设单位为陆川县贵源置业投资有限公司，基
华南岩土工程有限公司，设计单位为航天建筑设计研究院有限公司，施工单位为广西途辉建筑工程有限公司，监理单位为广西桂新监理咨询有限责任公司
机构为广西万华建设工程咨询有限公司。

2、2020年4月23日，贵源公司与途辉公司签订建设工程施工合同，工程名称：陆川县贵源城（二期）地下室；工程地点：陆川县温泉镇东环路西
侧；工程立项批准文号：陆建规〔2018〕76号；资金来源：自筹；工程承包范围：陆川县贵源城（二期）地下室，设计图纸范围内的建筑、装饰装修、安
49290.31平方米（其中车库总面积46423.08平方米，沿街商业面积2867.23平方米）。按造价行业最新规范标准编制，费率按中值取费，并按甲乙双方商
造价下浮8%。地下室部分造价金额约为1430.106元/㎡。项目经理为劳宙平。

3、2020年3月31日，贵源公司（甲方）与桂新公司（乙方）签订建设工程监理合同，工程名称：陆川贵源城；工程地点：广西壮族自治区玉林市陆
东环路交汇处；工程规模：建筑面积约27万平米；监理费报酬：（1）从乙方驻工地之日起计算监理费，每月监理费人民币叁万元整人民币¥30000.00元
后在次月15日前支付乙方上月监理费人民币贰万捌仟元整¥28000.00元，余款在工程竣工验收合格后十日内一次性付清。（2）工程所有外架拆除完成后
撤场时，须以书面形式告知乙方，并协助乙方办理完成总监理工程师在当地建设主管部门诚信库解锁工作，在完成解锁工作前，甲方同意按人民币壹万元
元)每月支付给乙方，甲方收到发票后本月25日前支付乙方当月监理费。在完成解锁工作之日起，甲方停止支付该项费用。监理服务期：从签订合同日期
验收合格止。

二、事故发生经过和应急处置情况

2021年6月23日6时30分，途辉公司木工班组长易春林带领29名人员到陆川县贵源城（二期）地下室项目工地负一楼进行模板安装作业。8时50分许拿着木板准备在负一楼西北角安装木板时，一脚踩空不慎坠落至负三层地面（距离负一楼作业面高11.4米）。在负三层地面作业的工人林一清听到三声叫子和鞋子散在地面，然后看到林才富躺在地上，便立刻跑到他身旁，发现他耳朵大量出血，便用双手捂住他耳朵，随即大声呼救。现场的其他工作人员叫了120急救电话。9时12分许，救护车赶到现场，经医生现场抢救无效死亡。

事故发生后，县委、县政府高度重视，温泉镇人民政府、县住房和城乡建设局、应急管理局、公安局、人社局、司法局等有关部门负责人及工作人赴现场进行处置，并按照规定做好保护现场、勘查和证据收集工作。同时，途辉公司积极与死者家属沟通协商，做好死者善后和家属安抚工作，于6月2者家属签订死亡赔偿协议书，支付死者家属赔偿款人民币148万元。

三、事故的类型、等级、人员伤亡和经济损失情况

（一）事故类型：高处坠落。

（二）事故等级：一般事故。

（三）人员伤亡情况：事故造成1人死亡，无其他人员受伤。死者：林*富，男，汉族，1996年1月16日出生，家住广西壮族自治区玉林市陆川县沙号，身份证号：450922199601******。

（四）直接经济损失：约200万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

林才富安全意识淡薄，在楼层高处临边防护不到位的情况下，仍然进行模板安装，致使其在负一层作业面踩空直接从11.4米高处坠落直接至地面致故发生的直接原因。

（二）间接原因

广西途辉建筑工程有限公司未落实安全生产主体责任。

是事故现场安全防护设施不完善。根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGO-2016）4.1.1 的强制性规定：坠落高度基准面2m及以上进行临边作业一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。事故现场的作业场所已构成临边作业，而现场临空侧又未按照国家或行业的强制性标准设施，导致事故风险发生源增加。

二是安全管理人员监管不到位。现场安全管理人员对违反作业规范和要求的行为未加制止，对存在的安全隐患整改不及时，未能对林才富作业过理，导致其高处坠落。

三是安全教育培训不到位，安全素质低，安全生产意识淡薄。安全教育培训工作不够深入，安全技术交底流于形式，未按规定严格落实“三级”安从业人员安全素质低，安全生产意识淡薄。

（三）事故性质

经事故调查组现场勘察、询问有关人员，查阅相关资料，召开事故调查组成员研究分析会，一致认定：该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）对相关责任单位的处理建议

广西途辉建筑工程有限公司，未落实企业安全生产主体责任，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立健全安全生产事故隐患排查治理制度现并消除事故隐患，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规范，对该起事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全百零九条规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处一百万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。”，建议县住西途辉建筑工程有限公司进行行政处罚。

广西桂新监理咨询有限责任公司，制定了《监理细则》《安全监理制度》《监理规划》等，并于2021年6月21日对途辉公司下达了监理工程师通知途辉公司对6#楼负一层（事故点）存在“外架搭设未超出工作面；临边防护未及时搭设完善，局部缺失”等问题进行整改，切实履行了监理职责。但是对整改完成就擅自施工的行为未能及时发现，监管上存在缺失，对该起事故的发生负有一定责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定：规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款情节严重的，降低资质等级，直书造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任造成损失的，依法承担赔偿责任:(一)未对施工组织设计中的安全技项施工方案进行审查的;(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的;(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。”，建议由县住房和城乡建设局依据有关法律法规对广西桂新监理咨询有限责任公司进行处理果报县安委办。

陆川县住房和城乡建设局，作为行业主管部门，着重做了以下几方面工作：一是出台安全管理文件，制定印发了《开展2021年春节后复工和做好全筑施工安全生产大检查工作方案》《关于印发<做好2021年全国两会建筑施工安全生产工作和开展全县第一季度建筑施工安全生产大检查工作方案>的通2021年第一季度检查房建市政工程项目质量安全隐患整改落实情况的通报》《关于开展2021年第二季度全县建设工程质量安全生产大检查暨建筑施工扬尘资支付工作专项检查的通知》《关于印发<陆川县2021年高考期间建筑施工工地施工管理工作方案>的通知》《关于立即开展全县在建房建市政工程安全生的紧急通知》《关于做好强对流天气建筑施工安全防范工作的紧急通知》等；二是每季度定期召开安全会议，传达上级主管部门和县委、县政府关于安全和要求，对全县所有建筑项目进行全面检查，对排查出来的安全隐患进行闭环管理，对不整改的或整改不到位项目采取约谈、通报、扣分、暂停招投标理。综上，调查组认为县住房和城乡建设局对该起事故的发生不负相关责任，但在监管上也存在不到位的情况，建议县住房和城乡建设局向县政府办作比由县安委办对其进行约谈警示。

陆川县建设工程质量安全管理站，主要负责对全县建设工程开展质量安全管理，积极贯彻落实县住房和城乡建设局的会议精神和文件要求，并按照作计划开展检查。今年以来，分别于2021年1月25日、3月29日、5月31日、6月17日对陆川县贵源城工程项目开展检查，并下达了工程质量安全隐患限期整工整改通知书），切实履行了工作职责。综上，调查组认为县质安站对该起事故的发生不负相关责任，但在监管上也存在不到位的情况，建议县质安站向建设局作出书面检查，并由县安委办对其进行约谈警示。

（二）对相关责任人的处理建议

林*富，途辉公司木工班组工人，在楼层高处临边防护不到位的情况下，仍然进行模板安装，致使其在负一层作业面踩空直接从11.4米高处坠落直接死，是事故发生的直接原因，鉴于其已在事故中死亡，免于追究其责任。

王加祥，途辉公司安全员，持安全员证（编号：0103102487，有效期至2022年12月31日）、专职安全员安全生产考核合格证（编号：桂建B〔2018效期：自2018年6月21日至2021年6月21日），在日常安全监管巡查中，未能及时发现事故现场安全隐患问题，对事故的发生负有一定责任，依据《中华人生产法》第九十三条规定：“生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”，建议由县住房和城乡建设局依据有关法律法规对其进行处理，同时途辉公司要依定予以处理，并将处理结果报县住房和城乡建设局和县安委办。

劳宙平，受途辉公司法定代表人彭国卫授权，担任陆川县贵源城（二期）地下室工程项目的施工项目负责人，持建筑施工企业安全生产考核合格证建安B（2019）0002924，有效期：自2019年07月01日至2022年07月01日）、一级建造师（编号：201809034450001975，批准日期：2018年09月16日），对建设工程开展专项安全检查，未能及时发现事故现场安全隐患问题，对事故的发生负有一定责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成刑法有关规定追究刑事责任”，建议由县住房和城乡建设局依据有关法律法规对其进行处理，同时途辉公司要依据公司有关规定予以处理，并将处理结果乡建设局和县安委办。

谢国火，途辉公司陆川县贵源城项目执行经理，对项目施工生产、经营管理工作全权负责，未认真履行安全监管职责，对该项目安全生产管理工作到位，未能及时消除事故隐患，对事故的发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条规定：“生产经营单位的主要负责人未履行全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款

事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百款。”，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

唐荣春，桂新公司总监理工程师，持注册监理工程师证（编号：00457602，注册号：45004631），在日常安全监管巡查中，对途辉公司没有按照规护便擅自施工的行为未能及时发现，对事故的发生负有一定责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定：“生产经营单位的安全生产管理法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究建议由县住房和城乡建设局依据有关法律法规对其处理，并将结果报县安委办；同时桂新公司要按照公司有关规定予以处理，并将处理结果报县住房和城安委办。

七、事故防范及整改措施建议

（一）广西途辉建筑工程有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产法律法规规定，切实加强现场安全监督管理，做好员工安全教育和培训工作，加大施工现场安全隐患排查力度，及时消除隐患，预防和控制各类生产安全全面落实企业安全生产主体责任。

（二）广西桂新监理咨询有限责任公司要严格依照法律法规和《建设工程监理规范》等标准规程规定，认真落实安全监理的范围、内容、工作程序以及人员配备计划和职责等。要督促相关方落实安全责任，对发现的事故隐患按照规定及时采取监理措施，督促施工单位认真整改落实到位。需要旁站位、关键工序要加强跟班监督。要坚决纠正和制止相关单位的违法违规行为，确保工程的施工安全。

三县住房和城乡建设局要认真落实行业监管责任，结合全县安全生产专项整治三年行动和落实企业安全生产主体责任活动年行动，立即在全县范围全大检查，要按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，深入开展建筑行业领域安全生产专项行动，要采取多种形式开展警示教育，举一反三安全生产主体责任，及时消除生产安全事故隐患，确保全县建筑行业安全生产形势的稳定。

附件：广西途辉建筑工程有限公司“6·23”1人高处坠落死亡事故调查组成员名单

广西途辉建筑工程有限公司

“6·23”1人高处坠落死亡事故调查组

2021年7月8日

友情链接　中国政府网　广西壮族自治区人民政府门户网站

重点网站　国家省部委　市级网站　县级网站　政务新媒体